

Số: /2022/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm
của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.*

*Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất
sắc, cán bộ khoa học trẻ;*

*Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm
2030;*

*Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh*

Thuận giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận (bao gồm: năng lượng sạch; du lịch đẳng cấp cao; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và kinh tế đô thị).

2. Đối tượng áp dụng

a) Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận) thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này.

b) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, xếp loại tốt nghiệp theo quy định của pháp luật; người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này.

c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

2. Việc tuyển chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định.

3. Trường hợp người được thu hút thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

4. Đảm bảo việc bố trí biên chế hành chính, sự nghiệp, kinh phí hợp đồng (theo quy định của pháp luật) để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh nhưng phải đảm bảo phù hợp với ngành đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

5. Có kế hoạch bố trí quỹ nhà ở xã hội đảm bảo phù hợp để các đối tượng được thu hút ổn định công tác tại địa phương (thông qua việc ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội).

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

2. Đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đối với đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết).

3. Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu là cán bộ, công chức, viên chức).

4. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm hoặc tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý cần thu hút.

5. Phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần thu hút.

6. Có Đơn cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ít nhất là 10 năm.

7. Về tuổi đời: Các đối tượng được thu hút không quá 50 tuổi tại thời điểm được thu hút. Riêng đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm được thu hút.

8. Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 4. Hình thức thu hút, tuyển dụng

1. Xét tuyển đối với tiến sĩ, thạc sĩ (cán bộ khoa học trẻ), sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đối với các trường hợp chưa phải là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật).

2. Tiếp nhận các đối tượng là công chức, viên chức từ ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Ninh Thuận.

3. Riêng đối với các trường hợp là Giáo sư, Phó Giáo sư trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, thực hiện chế độ cụ thể theo hợp đồng hợp tác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Xử lý vi phạm

1. Đối tượng được xét hưởng chính sách thu hút phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp ba lần kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đã được nhận theo quy định tại Nghị quyết này nếu vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

a) Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

b) Có 02 năm liên tiếp được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ; có 02 năm liên tiếp - trong đó có 01 năm được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời gian cam kết làm việc tại tỉnh.

d) Tự ý bỏ việc trong thời gian cam kết.

đ) Bị kỷ luật buộc thôi việc.

Riêng đối với các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, việc tiếp tục bố trí công tác (không thực hiện áp dụng chính sách thu hút), do cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng được xét hưởng chính sách thu hút vì lý do khách quan không làm việc đủ thời gian đã cam kết và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, có trách nhiệm hoàn trả lại phần kinh phí đã được nhận hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này tương ứng với số tháng chưa làm việc theo cam kết; cụ thể:

Mức kinh phí hoàn trả = (tổng các mức hỗ trợ đã nhận ÷ số tháng cam kết làm việc) x (số tháng chưa làm việc theo cam kết).

3. Trường hợp đối tượng được hưởng chính sách thu hút bị đau ốm, tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động trong thời gian cam kết làm việc và hưởng chính sách thì được miễn hoàn trả lại kinh phí đã hỗ trợ.

Điều 6. Quyền lợi của người được thu hút

1. Được hưởng chế độ thu hút bằng tiền một lần ngay sau khi về công tác (ngoài tiền lương và chế độ có liên quan đối với công chức, viên chức, đối tượng hợp đồng làm công tác hợp tác, tư vấn – theo quy định của pháp luật).

2. Được ưu tiên thuê, mua nhà ở xã hội khi có nhu cầu thực tế.

3. Được cơ quan tiếp nhận ưu tiên bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn được đào tạo và tạo môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 7. Trách nhiệm của người được thu hút

1. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thực hiện đúng nội dung Đơn cam kết đã ký.

3. Chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí khi vi phạm theo quy định.

Điều 8. Mức thu hút hỗ trợ bằng tiền

Các đối tượng thu hút đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 3 của Nghị quyết này về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh thì được hỗ trợ bằng tiền một lần như sau:

STT	Đối tượng	Mức hỗ trợ một lần (triệu đồng/người)
1	Giáo sư	400
2	Phó Giáo sư	350
3	Tiến sĩ	300
4	Thạc sĩ; Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.	120

Điều 9. Ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội

Các đối tượng thu hút nếu có nhu cầu được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

- Dự kiến số lượng thu hút: 35 người (lĩnh vực năng lượng sạch: 02 người, du lịch đẳng cấp cao: 02 người; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến: 22 người; kinh tế đô thị: 09 người).

- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 4.920 triệu đồng.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 11. Các trường hợp tiếp tục áp dụng chính sách

Đến hết năm 2025, các đối tượng đang được hưởng chính sách thì sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến hết thời gian cam kết theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

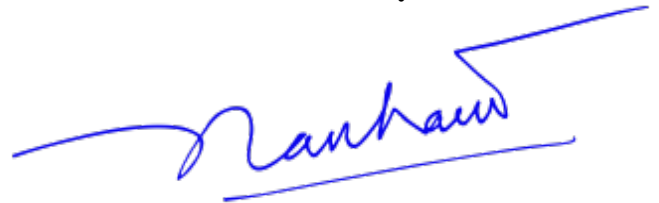
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTWQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND; UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hậu